附件二

临湘市云湖街道
长安河水域“4·18”一般车辆坠水事故

调

查

报

告

临湘市人民政府云湖街道长安河水域“4·18”一般车辆坠水事故调查组

临湘市人民政府

临政函〔2024〕91号

临湘市人民政府
关于《临湘市云湖街道长安河水域“4·18”一般车辆坠水事故调查报告》的批复

市应急管理局：

你局《关于报请审批〈临湘市云湖街道长安河水域“4．18”一般车辆坠水事故调查报告〉的请示》（临应急〔2024〕15号）收悉，经研究，现批复如下：

一、原则同意《临湘市云湖街道长安河水域“4·18”一般车辆坠水事故调查报告》，事故调查工作符合《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，程序合法。

二、同意事故调查组对事故原因的分析，认定事故是一起因驾驶人员违章驾驶，逃避执法检查，过失致人死亡的一般车辆坠水事故。

三、同意事故调查组对该起事故相关责任人员的责任追究建议。相关部门要按管理权限和程序对相关责任人员进行处理，公

布处理结果。

四、为汲取事故教训，全市负有安全生产监督管理职责的部门要举一反三，认真落实事故防范整改措施。相关部门及属地镇（街道）要按照“三管三必须”要求，持续加强日常安全监管，严格压实监管责任，全面深入开展各类事故隐患排查，加强安全风险分级管控，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

五、在收到此批复后，请你局在30日内将意见落实情况报市人民政府审定备案，并及时向省安委办报备。

此复。

临湘市人民政府

2024年10月10日

抄送：市委办、市人大办、市政协办。

临湘市人民政府办公室　　2024年10月11日印发

目 录

一、 事故基本情况 5

（一）事故车辆情况 5

（二）事故车辆驾驶人情况 5

（三）乘坐人员情况 5

（四）事故发生经过及应急处置情况 6

（五）事故相关检验和鉴定情况 8

（六）事故现场勘查情况 9

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 9

（八）事故善后及应急处置评估情况 10

二、事故原因 10

（一）直接原因 10

（二）相关部门存在的问题 10

三、事故责任的认定以及事故责任的处理建议 11

（一）免予追究责任人员建议 11

（二） 建议移交纪检监察机关问责人员 11

（三）其他处理建议 12

四、事故防范措施和整改意见 13

（一）严明纪律，规范行为 13

（二）严抓教育，充分示警 13

（三）“打非治违”，形成合力.....13
（四）宣传引导，全民共治.....14
（五）完善机制，加强监督.....14

临湘市云湖街道长安河水域“4·18”一般车辆坠水事故调查报告

2024年4月18日下午5时许，临湘市云湖街道长安河水域发生一起车辆坠水事故，造成该车辆受损和5人落水，经现场全力搜救，3人生命体征正常，2人溺水死亡。

为尽快查明事故原因，认定事故性质，划分事故责任，提出整改措施。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的有关规定，临湘市人民政府成立了云湖街道长安河水域“4·18”车辆坠水事故调查组。事故调查组由市政府办副主任刘小文任组长，市政府办副主任刘超、刘毅、市应急管理局局长李海洋任副组长，市纪委监委、市公安局、市应急管理局、市交通局、市总工会、交警大队、云湖街道等单位相关负责人为成员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则。通过现场勘查、查阅资料、调查取证、笔录询问等方式，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，厘清了事故责任，提出了对相关单位及责任人员处理意见，并针对事故原因暴露出的问题提出了事故防范措施。

经调查认定，临湘市云湖街道长安河水域“4·18”车辆坠水事故是一起因驾驶人员违章驾驶，逃避执法检查，过失致人死亡的一般车辆坠水事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

根据《机动车行驶证》影印件所示：号牌号码：湘FDG1855，车辆类型：小型轿车，品牌型号：比亚迪牌BYD7003BEVA1，车辆识别代号：LCOCE4DB9P4153535，外廓尺寸：4455X1875X1615mm。纯电动，紫色车身，户主：何超。在中国人寿保险公司投保，保险有效期至2024年10月27日。

（二）事故车辆驾驶人情况

何超，男，身份证号码：430682199510014014，现年28岁，户籍地址：临湘市羊楼司镇梧桐铺社区二组，系湘FDG1855号牌小型轿车的车主和驾驶员。持有准驾车型为C1型，机动车驾驶证（驾驶证号：430682199510014014；档案编号：430601882283）有效期至2034年2月1日。核发驾驶证单位：湖南省岳阳市公安局交通警察支队。

（三）乘坐人员情况

1.彭香英，女，身份证号码：430682195411252342，现年69岁，户籍地址：湖南省临湘市五里牌街道办事处桥头社区居委会城中南路3号，系湘FDG1855号牌小型轿车后座左边乘坐人员。

2.李中柱，男，身份证号码：430682195207220O1X，现年73岁，户籍地址：临湘市聂市镇三和村方山组，系湘FDG1855号牌小型轿车后座中间乘坐人员，与彭香英为夫妻关系。

3.肖雅宁，女，身份证号码：430682200806180244，现年15岁，户籍地址：临湘市桃林镇中畈村肖一组，系湘FDG1855号牌小型轿车后座右边乘坐人员。

4.彭敏芳，女，身份证号码：430682199007195321，现年33岁，户籍地址：临湘市坦渡镇韩桥村王坡组，系湘FDG1855号牌小型轿车副驾驶乘坐人员。

（四）事故发生经过及应急处置情况

通过技术组对相关人员进行询问，结合现场勘查、视频等相关调查，2024年4月18日15时许，何超通过“兄弟联盟”群联系彭香英、李中柱，通过网约车群联系肖雅宁，通过电话联系彭敏芳后，驾驶湘FDG1855小型轿车分别将四人从长沙拼车搭乘返回临湘。17时00分，何超驾驶车辆快到京港澳高速公路临湘市收费站时发现出站口附近有交通运输执法车，何超随即调头再上高速，于17时18分从忠防高速出口下高速驶入长忠公路，于17时52分到达云湖街道钓鱼园。当何超看到钓鱼园涵洞处也有交通运输执法车设卡，随即将车开往桃花园方向小路。何超驾驶车辆驶入桃花园的小路后因车速较快，道路变窄，操作不当，车辆于17时53分20秒向左侧翻落入长安河水中。

车辆坠水时，市民彭锦佑刚好驾驶电动车与坠水车辆对向行驶，彭锦佑发现后随即上前施救。车上人员也展开自救，在车辆掉入河中约 1 分 16 秒后，在涵洞处的交通运输执法人员赶到了现场，随即对落水人员实施救援，当场救起三人。因车辆的下沉速度过快，有两人一直被困车内。17 时 54 分，临湘市公安局 110 接警台接到电话报警后迅速指令交警 122 事故中队、巡特警大队、云湖派出所民警出警处置，并同时调度 119、120 赶赴现场救援。到达现场后，公安、应急、消防、医护人员第一时间开展对落水人员打捞和救治工作，同时对道路进行管控和人员疏散。20 时 32 分落水人员均已救援上岸，经现场核实：李中柱、肖雅宁、彭敏芳 3 人生命体征正常，何超、彭香英 2 人打捞上岸后经医务人员现场诊断，无生命体征，当场宣布死亡，搜救行动结束。20 时 47 分临湘市应急管理局将《突发事件报告》向岳阳市指挥中心进行了报送。



（五）事故相关检验和鉴定情况

1.根据湖南省天杰司法鉴定所出具的《湘 FDG1855 号牌小型轿车的碰撞痕迹鉴定意见书》鉴定意见：该车右底边梁饰板前段、右前门外板前段、右后镜与事发路段东侧护坡受损树木发生过碰撞可以成立；该车左前轮内侧、左前下悬臂、机舱底护板罩左侧底部、动力电池底左侧底边梁底部、左后下悬臂、左后减振器下支架底部、右后下悬臂后减振器下支架底部、后桥架梁底部与事发路段西侧路沿发生过碰撞可成立；该车前保险杠蒙皮左侧表面、左后车门外板后翼子板受损痕迹是车辆失控落水过程中所形成；双侧 A 柱上段、双侧 C 柱上段、驾乘舱顶部内饰板受损痕迹是车辆施救过程中所形成：不能排除湘 FDG1855 号牌小型轿车右后风窗玻璃碎裂痕迹是施救过程中形成的可能性。

2.根据临湘市公安局出具的《关于何超死亡情况的调查报告》综合分析意见和临湘市中医院 120 急救站记录和医生证实，结合现场勘验、笔录询问、尸检结果，何超全身未见机械暴力伤，口鼻腔可见血性液体分泌，口唇及十指甲发绀，符合生前溺水征象，排除暴力或者他杀，酒驾、毒驾等因素，死者家属对何超的死因无异议。

3.根据临湘市公安局出具的《关于彭香英死亡情况的调查报告》综合分析意见和临湘市中医院 120 急救站记录和医生证实，结合现场勘验、笔录询问，彭香英符合生前溺水征象。排除暴力或者他杀等因素，死者家属对彭香英的死因无异议。

（六）事故现场勘查情况

事故现场位于临湘市钓鱼园中心北侧长安河路段，中心现场该路段为非机动车道路（南通钓鱼园，北通石咀村），该非机动车道路东侧为山坡，西侧为长安河，其道路宽度变化不一，道路由南往北整体变化呈由宽变窄趋势，坠车路段50米范围呈S形路线（路面宽度约呈1.4米—2.6米变化不一），其路面西侧可见长约9米的擦划痕迹，伴随9米擦划痕迹的路面东侧可见一处树枝新鲜断裂痕迹，此处路面宽度很窄，约1.4米，机动车辆不能正常通行。



（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成湘FDG1855号牌小型轿车受损，何超、彭香

英2人死亡，直接经济损失120万元整。未造成其他人员受伤及财产损失。

死者基本情况：何超，男，身份证号码：430682199510014014，现年28岁，户籍地址：临湘市羊楼司镇梧桐铺社区二组，系湘FDG1855号牌小型轿车的车主和驾驶员。

彭香英，女，身份证号码：430682195411252342，现年69岁，户籍地址：湖南省临湘市五里牌街道办事处桥头社区居委会城中南路3号，系湘FDG1855号牌小型轿车后座左边乘坐人员。

（八）事故善后及应急处置评估情况

事故发生后，临湘市委、市政府领导高度重视，第一时间到达现场调度并组织救援力量。在得知何超、彭香英抢救无效死亡后，随即要求属地政府和相关部门开展善后工作，通知死者家属并及时安抚，协调事故车辆保险赔付相关事宜，控制舆情。该事故善后及时，应急处置恰当，在社会上未造成不良影响和严重后果。

二、事故原因

（一）直接原因

何超为了谋取个人利益，通过微信群、网约、电话约人回临湘，为逃避执法检查，危险驾驶，操作不当导致车辆坠水，造成自己和他人溺水死亡。

（二）相关部门存在的问题

临湘市交通运输局在安全生产领域“打非治违”三年行

动中，加强部门协作联动，加大对违法违规营运车辆的打击处理力度，2021年至2024年共查处非法营运车辆91台，取得一定工作成效。但是在本次事故调查过程中发现，临湘市交通运输综合行政执法大队在查缉非法营运车辆时存在哨卡设置不规范，未摆锥筒等问题。

三、事故责任的认定以及事故责任的处理建议

（一）免予追究责任人员建议

何超，湘FDG1855号牌小型轿车的车主和驾驶员，无从业资格证、未取得道路运输经营许可证，非法驾驶车辆载客，危险驾驶，对事故发生负有直接责任。既是事故的直接受害者，也是造成彭香英非正常死亡的直接责任人。鉴于其已在事故中死亡，临湘市公安局已对何超作出不予立案决定；建议不予责任追究。

（二）建议移交纪检监察机关问责人员

1.柳勇，男，中共党员，现任临湘市交通局执法大队一中队中队长。在交通执法过程中，未严格遵守交通运输部《交通运输行政执法程序规定》[1]有关要求，存在执法行为不规范的问题，对事故发生负有责任，建议由市纪委监委予以处理。

1.《交通运输行政执法程序规定》第二十六条　实施路面巡查，应当遵守下列规定：
（一）根据道路条件和交通状况，选择不妨碍通行的地点进行，在来车方向设置分流或者避让标志，避免引发交通堵塞；
（二）依照有关规定，在距离检查现场安全距离范围摆放发光或者反光的示警灯、减速提示标牌、反光锥筒等警示标志；
（三）驾驶执法车辆巡查时，发现涉嫌违法车辆，待其行驶至视线良好、路面开阔地段时，发出停车检查信号，实施检查；
（四）对拒绝接受检查、恶意闯关冲卡逃逸、暴力抗法的涉嫌违法车辆，及时固定、保存、记录现场证据或线索，或者记下车号依法交由相关部门予以处理。

2.柳恩鸣，男，群众，现任临湘市交通局执法大队一中队副中队长，在交通执法过程中，未严格遵守交通运输部《交通运输行政执法程序规定》有关要求，存在执法行为不规范的问题，对事故发生负有责任，建议由市纪委监委予以处理。

3.陈劲松，男，中共党员，现任临湘市交通运输综合行政执法大队工作人员。在交通执法过程中，未严格遵守交通运输部《交通运输行政执法程序规定》有关要求，存在执法行为不规范的问题，对事故发生负有责任，建议由市纪委监委予以处理。

4.付为民，男，中共党员，现任临湘市交通运输局工作人员。在交通执法过程中，未严格遵守交通运输部《交通运输行政执法程序规定》有关要求，存在执法行为不规范的问题，对事故发生负有责任，建议由市纪委监委予以处理。

5.杨遥，男，中共党员，现任临湘市公路局乘风公路站管养路段工作（临聘人员）。在交通执法过程中，未严格遵守交通运输部《交通运输行政执法程序规定》有关要求，存在执法行为不规范的问题，对事故发生负有责任，建议由市纪委监委予以处理。

（三）其他处理建议

根据临湘市交通运输局在执法监管中存在的问题，要举一反三，积极整改，严格落实《临湘市安全守底行动实施方案》《临湘市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》等相关文件要求，加大安全生产和“打非治违”

工作力度。同时组织相关人员学习《交通运输行政执法程序规定》，做到规范执法、文明执法。

四、事故防范措施和整改意见

为充分吸取“4·18”坠水事故的深刻教训，预防类似事故再次发生，提出以下整改措施:

（一）严明纪律，规范行为。临湘市交通运输局迅速研究制定《交通运输综合行政执法工作制度》，对交通行政执法程序、执法检查标准作出明确规定，防止出现执行执法制度不力、执法乱作为等违规行为，并长期坚持形成长效机制。

（二）严抓教育，充分示警。严格落实依法执法、规范执法的根本，抓好执法人员的培训，建议由交通运输局法制股牵头，通过采取线下请专家集中授课和线上自学等多种渠道对执法人员进行执法培训，并及时组织全体执法人员进行闭卷考试，切实提高全体执法人员的执法能力和水平。同时认真分析了4.18事故原因，严肃追究相关责任人的责任，对涉嫌违纪违法的依法送报临湘市纪委监委追责，并在全系统开展以案示警教育活动。

（三）“打非治违”，形成合力。依据《临湘市交通运输领域“打非治违”行动实施方案》的要求，严厉打击交通运输领域内的各种违法违规行为，特别是加强对客运车辆和自用车辆“非法营运”违法行为的打击，发现高度疑似非法营运客车时，可以联合交警部门定向布置执法力量，实施精准打击，一经查出非法营运车辆，倒查组织者和平台，并依

法依规顶格处理，对拒绝接受检查、恶意闯关冲卡逃逸、暴力抗法的涉嫌违法车辆，及时固定、保存、记录现场证据或线索，依法移交公安部门处理。同时，公安部门要依托公安交通集成指挥平台，加大对“高度疑似非法营运客车”的精准拦截检查力度，发现涉嫌非法营运行为的，及时移交交通运输部门依法处理。

（四）宣传引导，全民共治。充分运用报刊、广播、电视、互联网、微博、微信公众号等多种渠道，以及汽车客运站、高速公路服务区、客车、公共汽电车、出租汽车的视频播放设备或电子宣传屏等载体，大力宣传非法违规运营的危害性，加大非法违规运营典型案例曝光力度，引导社会群众自觉抵制乘坐非法违规运营车辆，切实履行好“谁执法、谁普法”工作任务。同时，注重发挥交通运输行业协会、基层社区等组织的作用，及时收集非法违规运营问题线索，着力营造打击非法运营全民参与的良好氛围，推动形成部门协同、区域联动、公众参与、社会共治的工作格局。

（五）完善机制，加强监督。进一步完善合法营运客车、定制客车、巡游出租车及网络预约出租车的行业服务标准和道路运输便民政务服务系统功能，方便社会公众查询公共客运出行等信息。同时，临湘市交通运输局设立执法投诉举报箱、公布举报电话，主动接受社会公众监督，对于社会公众投诉举报、相关部门抄送、执法检查过程发现的非法违规运营行为的，一律依法依规严肃查处。

关于同意《临湘市云湖街道长安河水域“4·18”一般车辆坠水事故调查报告》的签名

序 号	单 位	签 名
1	市政府办	
2	市纪委监委	
3	市公安局	
4	市应急管理局	
5	市交通局	
6	市总工会	
7	云湖街道	